

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3050/2533

นาย การุณ หุ่นช่วย
นาง ปา วิชา จันทโท กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 850

ข้อความที่ศาลชั้นต้นบันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเรื่องความผิดอันเกี่ยวกับการใช้เช็คที่ว่า จำเลยทั้งสองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ 30,000 บาทในวันที่ 15 เดือนหน้าซึ่งโจทก์ยอมตามนี้เป็นเพียงความตกลงในการที่จำเลยทั้งสองจะนำเงินตามเช็คมาชำระให้โจทก์ในภายหลัง มิได้มีข้อตกลงที่โจทก์ยอมผ่อนผันให้แก่จำเลยทั้งสองเพื่อระงับข้อพิพาท จึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความแต่ข้อตกลงดังกล่าวนั้นจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามเช็คจำนวน 30,000 บาท จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ดังนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง.

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินตามข้อตกลงและค่าเสียหาย
จำนวน 33,272 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การรับว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันออกเช็คพิพาทให้โจทก์จริง โจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คพิพาทเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันออกเช็ค คดีโจทก์ขาดอายุความ แม้จำเลยทั้งสองจะได้ยอมรับในรายงานกระบวนการพิจารณาคดีอาญาว่า จำเลยทั้งสองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2528 ก็ตาม

แต่รายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวหาได้เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสัญญารับสภาพหนี้ไม่ การยอมรับของจำเลยทั้งสองจึงไม่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเมื่อคดีโจทก์ขาดอายุความ จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว สั่งดลสืบพยาน พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์ 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนค่าติดตามทวงถามในห้องไม่ปรากฏว่าติดตามอย่างไร เสียค่าอะไรบ้าง จึงไม่กำหนดให้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีอาญาฐานร่วมกันออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการจ่ายเงินตามเช็คก่อนได้สวนมูลฟ้อง ศาลชั้นต้นจดยุติรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 27 มิถุนายน 2528 ว่า "...คู่ความตกลงกันว่าในวันที่ 15 เดือนหน้า เวลา 08.30 นาฬิกา จำเลยทั้งสองจะนำเงินตามจำนวนในเช็คคือ 30,000 บาทมาชำระให้โจทก์โดยครบถ้วน ซึ่งโจทก์ยอมตามนี้..."ถึงวันนัด จำเลยทั้งสองมิได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามที่ตกลงกัน

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายว่า รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 27 มิถุนายน 2528 ที่บันทึกไว้ว่าจำเลยทั้งสองจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ 30,000 บาท ในวันที่ 15 เดือนหน้าซึ่งโจทก์ยอมตามนี้ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีไม่ขาดอายุความศาลฎีกาเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายระบับข้อพิพาทซึ่งเมือง หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน แต่ข้อความที่ศาลชั้นต้นบันทึกไว้ดังกล่าวเป็นเพียงความตกลงใน

การที่จำเลยทั้งสองจะนำเงินตามเช็คมาชำระให้โจทก์ในภายหลัง มิได้มีข้อตกลงที่โจทก์ยอมผ่อนผันให้แก่จำเลยทั้งสองเพื่อระงับข้อพิพาท จึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ข้อตกลงดังกล่าวนั้นจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามเช็คจำนวน 30,000 บาท จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงซึ่งในข้อนี้จำเลยทั้งสองได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยรับสภาพหนี้เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงได้เมื่อมีการรับสภาพหนี้อายุความฟ้องผู้สั่งจ่ายเช็คซึ่งมีกำหนด 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 ย่อมสะดุดหยุดลงและต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดเป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172, 181 ในกรณีนี้คือต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่จำเลยทั้งสองรับสภาพหนี้ต่อโจทก์วันที่ 27 มิถุนายน 2528 โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ 8 เมษายน 2529 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ..."

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 30,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย.

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ